包智兵“1·20”高处坠落死亡事故调查报告

2018年1月20日11时25分许，在改造扬中市人民医院（以下简称市人民医院）病房楼与康复楼连廊雨篷过程中，现场施工负责人包智兵(男，47岁，江苏省扬中市人)未戴安全帽、未系安全带在雨篷上行走时踩空，从4.5米高处坠落地面受伤， 11时50分许，经市人民医院抢救无效死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）等相关法律法规的规定，经扬中市人民政府同意，于2018年1月20日成立了由扬中市安监局局长梅稳山担任组长，市安监局、住建局、监察委、公安局、总工会、卫计委等单位组成的包智兵“1·20”高处坠落死亡事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程基本情况:

2008年，市人民医院下发《关于下发<加强物资等采购和小型基建的管理办法>的通知》(扬人医〔2008〕22号)，办法规定了基建维修程序，明确小型基建评标后由负责的职能科室拟定合同，合同总额超过万元的由分管领导签订。市人民医院分管基建的领导是副书记胡红云

2017年8月10日，市人民医院办公会决定建设康复楼连廊雨篷，要求总务科按规定办理。11月18日，市人民医院总务科在市人民医院微信公众号上发布“市人医康复楼钢结构连廊雨篷改造工程询价议标公告”。扬中市鑫润建设工程有限公司（以下简称扬中鑫润公司）、扬中市八桥工程建筑有限公司、扬中丰裕建筑工程有限公司在规定时间内报送了投标文件。扬中鑫润公司委托包智兵为代理人参加

投标活动。11月27日，市人民医院总务科组织询价议标，初步确定扬中鑫润公司中标。尔后经对扬中鑫润公司提供的业绩进行现场考核后最终确定扬中鑫润公司中标。随后分别电话告知包智兵和两家未中标的单位。12月4日，在市人民医院办公会上，总务科科长陆国顺汇报了扬中鑫润公司中标情况。会后陆国顺安排总务科副科长田耀刚拟定合同并通知扬中鑫润公司入场施工。12月8日，市人民医院将拟好的未签字、未盖章的合同交给包智兵，合同书上工程负责人为“包智兵”、技术负责人为“汪保林”。工程建筑面积约182平方米，造价约为16.53万元。截止2018年1月20日，双方未签订施工合同。

包智兵不是扬中鑫润公司职工。2017年11月24日，扬中鑫润公司法定代表人王利委托其“参加病房楼与康复楼连接连廊雨篷改造(工程)的投标活动”，王利在委托书中约定“代理人在投标、开标、评标合同谈判中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我予以承认”。2017年12月8日，包智兵带人开工建设，并雇佣汪保连进行钢结构的焊接组装，工程计划20日内完工。汪保连不是扬中鑫润公司职工。工程所用H型钢，由包智兵从镇江市宝盛荣钢材有限公司购买，发票上购买方为扬中鑫润公司。包智兵将H型钢交由扬中市永新镀业有限公司进行表面处理，表面处理发票上购买方同为扬中鑫润公司。

2018年5月8日，市人民医院与扬中鑫润公司补签工程施工合同。

（二）事故基本情况

事故发生时间：2018年1月20日11时25分许

事故发生地点：市人民医院内

事故类型：高处坠落

伤亡情况：死亡一人，包智兵，男，汉族，身份证号码：3211241971********，住址：扬中市三茅街道永勤村。

（三）事故发生单位基本情况

1、包智兵(个人)，性别：男，扬中市三茅镇一舟门窗门市部经营者家庭住址：扬中市三茅街道永勤村，身份证号码：3211241971********。

2、扬中市鑫润建设工程有限公司，为有限公司，住所在扬中市新坝镇宜禾路1988号，成立于2015年8月18日，法定代表人王利，实际负责人陈宝鑫；《建筑业企业资质证书》资质类别及等级为建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级，有效期至2021年8月31日；《安全生许可证许》许可范围为建筑施工，有效期至2020年3月9日。

3、扬中市人民医院，为事业单位，住所在扬中市扬子中路235号，法定代表人朱进华，举办单位是扬中市卫生和计划生育委员会。

二、事故调查有关情况

（一）事故发生经过

2018年1月20日8时许，包智兵带领季正元、施正伟、肖年峰、展明明、骆号等人来到市人民医院工地，安装雨篷钢化玻璃。季正元等人不是扬中鑫润公司职工。11时20分许，施正伟和肖年峰在康复楼二楼阳台走廊上抬玻璃；展明明、骆号背对包智兵，在雨篷上东北角辅设玻璃；包智兵未戴安全帽、未系挂安全带，面朝南站在雨篷上西第三排、北第三排钢结构方格内玻璃上，包智兵身后雨篷北第二排、西第二排钢结构方格内未覆盖玻璃，雨篷西第二排、北起第一、二、三排的三个钢结构方格上南北横向放置一宽约20厘米的木板；季正元面朝南站在雨篷上西第一排、北第二排的钢结构方格内调整玻璃，眼睛余光看到包智兵突然从雨篷上坠落地面，季正元大声呼叫，随即从雨篷上下来，看到包智兵人已昏迷，头朝西南、脸朝上躺在地面大理石上。

（二）事故救援及报告情况

事故发生后，现场人员将伤者送到扬中市人民医院急救室抢救，2018年1月20日12时30分许，包智兵经救治无效死亡。

在事故现场附近的陆国顺听到吵闹声，立即赶赴现场，并向市人民医院领导、卫计委报告了事故，总务科副科长王爱民随后拨打了“110”。

扬中市公安局“110”指挥中心接报事故后立即向扬中市安监局

通报了事故情况，市卫计委接报后，随即将事故信息报告扬中市安监局。

接报后，扬中市安监局、住建局、监察委、公安局、总工会、卫计委等相关单位负责同志立即赶赴现场，开展善后处理及事故调查工作。

（三）事故现场勘验情况

事故现场情况:

1、事故发生地为扬中市人民医院康复楼西侧在建连廊，连廊南北长约12米，东西宽约6.5米，高约4.5米;

2、连廊雨篷覆盖钢化玻璃，雨篷北第二排、西第二排钢结构方格未覆盖钢化玻璃，雨篷西第二排、北起第一、二、三排的三个钢结构方格上南北横向放置一宽约20厘米的木板，钢结构方格面积约为1米*1米;

3、康复楼西侧地面为大理石地面。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

施工现场安全管理缺失、安全措施缺失，导致包智兵在雨篷施工过程中，不慎从约4.5米高处坠落。

（二）间接原因

1、包智兵受扬中鑫润公司法定代表人委托参与市人民医院康复楼钢结构连廊雨篷改造工程招标后，未将中标结果向扬中鑫润公司法定代表人报告，包智兵在扬中鑫润公司法定代表人不知情的情况下，擅自带人入场施工，并隐匿合同，未按公司相关安全管理规定组织施工导致施工现场安全管理缺失、施工现场相关安全防护措施缺失。

2、扬中鑫润公司承揽工程管理缺失，安全管理缺失，安全教育缺失

（1）承揽工程管理缺失。2017年11月24日，扬中鑫润公司法定代表人王利出具授权委托书，委托包智兵参加招投标活动，并承认包智兵在合同谈判中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。从11月24日王利出具授权委托书，到11月27日市人民医院议标，再到2017年12月8日被委托人包智兵带人进场施工，直至2018年1月20

日包智兵在市人民医院施工现场坠落死亡，在王利出具授权委托书后达近两个月的时间内，市人民医院工程项目有没有中标、合同如何签订、合同如何履行等，扬中鑫润公司都未过问，未发现扬中鑫润公司中标、未发现在没有签订合同的情况下包智兵擅自带人进场施工，导致施工现场安全管理缺失、对施工人员的安全培训和教育缺失。

（2）安全管理缺失。扬中鑫润公司及其实际负责人陈宝鑫违反《中华人民共和国建筑法》第三十九条和《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第三十八、第四十一条、第四十二条的相关规定，未发现包智兵擅自施工，未能督促包智兵严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未能监督包智兵在高处作业时佩戴安全帽等劳动防护用品，未能对施工现场进行有效的安全检查、隐患排查。

（3）安全教育缺失。扬中鑫润公司及其实际负责人陈宝鑫违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十五条、第四十二条的相关规定，未对作业人员进行安全教育和培训，确保包智兵具备必要的安全生产知识，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

3、市人民医院建设工程发包管理缺失，安全管理缺失。未与扬中鑫润公司及时签订施工合同，未发现包智兵在扬中鑫润公司不知情的情况下擅自组织施工，未能对施工现场进行有效的安全检查、巡查。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，包智兵“1·20”高处坠落死亡事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、现场负责人包智兵对事故的发生负有主要责任。鉴于其已经死亡，故不予追究。

2、扬中鑫润公司实际负责人陈宝鑫，对此事故负有领导责任。建议由有关部门予以处理。

3、市人民医院总务副科长田耀刚（中共党员），对此事故负有一定责任。建议由市人民医院按医院相关规定予以处理。

4、市人民医院总务科长陆国顺 （中共党员），对此事故负有一定责任。建议由市人民医院按医院相关规定予以处理。

5、市人民医院党委副书记胡红云(中共党员)，对此事故负有一定领导责任。建议由市人民医院按医院相关规定予以处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

1、扬中鑫润公司承揽工程管理缺失，安全管理缺失，安全教育缺失对事故的发生负有责任。建议有关部门依法予以处理。

2、市人民医院建设工程发包管理缺失，安全管理缺失，对事故的发生负有责任。建议有关部门予以处理。

五、整改措施及建议

1、扬中市鑫润建设工程有限公司要认真吸取“1·20”事故的教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任，建立健全承揽工程管理制度，明确安全管理职责，加强对建筑施工安全的管理，确保公司规章制度、操作规程的执行和安全措施的落实，加强各类人员的安全管理，强化安全隐患排查治理，防范和杜绝各类生产安全事故的发生，确保施工安全。

2、扬中市人民医院要认真吸取“1·20”事故的教训，举一反三，制定、完善工程发包管理制度和安全生产规章制度，确保规章制度的执行和落实，强化建设工程的安全管理，及时发现和消除生产安全事故隐患，防范和杜绝各类生产安全事故的发生，确保施工安全。

3、市卫计委要严格按照“三个必须”的要求，进一步落实安全监管责任，强化行业领域内下属单位的安全监督管理，压实下属单位安全生产主体责任，深入组织开展安全生产检查，强化“打非治违”及时发现和消除隐患，确保安全生产。

4、市住建部门要严格按照“三个必须”的要求，层层落实监管责任，切实加大执法检查和“打非治违”力度，严格执法，防范和杜绝各类建设施工安全事故的发生。

包智兵“1·20”

高处坠落死亡事故联合调查组

2018年5月15日